



PUTUSAN

Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Fauzi Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah 7 No. 51-A Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moh Fauzi Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M. ZAINAL ARIFIN, SH., MH., dan kawan kawan, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH FAUZI Bin MARZUKI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH FAUZI Bin MARZUKI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000,00** Subsidiair selama **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang diduga narkotika jenis Pil Extacy dengan berat $\pm$ 4,11 (empat koma sebelas) gram beserta bungkus plastik klips;
 - 1 (satu) paket plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm$ 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klips;
 - 1 (satu) Hp merk Vivo nomer simcard 08974678686;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan:

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan / atau
2. PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MOH FAUZI Bin MARZUKI** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Jalan Hangtuh Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy dari Sdr. DADANG (DPO) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. DADANG (DPO) untuk menunggu. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MUKLIS (DPO) apabila ada yang memesan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis extacy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir kepada Sdr. MUKLIS (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO) serta Terdakwa juga mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisa nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO).
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi Terdakwa bekerja dengan Sdr. MUKLIS (DPO) sejak bulan Mei 2023 yang mana berperan untuk melihat situasi di daerah Jl. Hangtuh Surabaya dengan maksud apabila ada pembeli maka Terdakwa



langsung mendekati pembeli tersebut dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi serta Terdakwa juga mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil memantau situasi Jl. Hangtuah Surabaya selama 12 jam.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa **1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA narkoba jenis pil ekstasi dengan berat $\pm 4,11$ (empat koma sebelas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) HP Merk VIVO no simcard 08974678686** yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08085/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :
 - **27870/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,379$ gram.**
Mengandung kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **27871/2023/NNF.-: berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo "Kuda" dengan berat netto $\pm 2,869$ gram.**
Mengandung **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap



susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MOH FAUZI Bin MARZUKI** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa **1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA narkotika jenis pil ekstasi dengan berat ± 4,11 (empat koma sebelas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat ± 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) HP Merk VIVO no simcard 08974678686** yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08085/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- **27870/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,379 gram.**

Mengandung kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **27871/2023/NNF.-: berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo "Kuda" dengan berat netto $\pm$ 2,869 gram.**

Mengandung **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Dikjaya Fitroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya saksi bersama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan saksi Muchamad Daniel Mahendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang sendirian duduk-duduk dipinggir jalan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang berisi Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat + 4,11 (empat koma sebelas) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) Hp merk Vivo no simcard 08974678686 didalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang berisi Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat + 4,11 (empat koma sebelas) gram beserta bungkus plastik klips, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. DADANG (DPO), sedangkan 1 (satu) Hp Merk Vivo no simcard 08974678686 tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli barang Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Muchamad Daniel Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya saksi bersama



dengan saksi Sandi Dikjaya Fitroh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang sendirian duduk-duduk dipinggir jalan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang berisi Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat + 4,11 (empat koma sebelas) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) Hp merk Vivo no simcard 08974678686 didalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang berisi Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat + 4,11 (empat koma sebelas) gram beserta bungkus plastik klips, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat + 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. DADANG (DPO), sedangkan 1 (satu) Hp Merk Vivo no simcard 08974678686 tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli barang Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA narkoba jenis pil ekstasi dengan berat $\pm 4,11$ (empat koma sebelas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) HP Merk VIVO no simcard 08974678686 yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu dan extacy tersebut adalah pesanan Sdr. DADANG (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis extacy dari Sdr. DADANG (DPO) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. DADANG (DPO) untuk menunggu. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MUKLIS (DPO) dan menyampaikan ada yang memesan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis extacy. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis extacy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir kepada Sdr. MUKLIS (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO) serta Terdakwa juga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisa nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. MUKLIS (DPO) sejak bulan Mei 2023 yang mana berperan untuk melihat situasi di daerah Jl. Hangtuah Surabaya dengan maksud apabila ada pembeli maka Terdakwa langsung mendekati pembeli tersebut dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi serta Terdakwa juga mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil memantau situasi Jl. Hangtuah Surabaya selama 12 jam;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat + 4,11 (empatkoma sebelas) gram beserta bungkus plastik klips;
3. 1 (satu) paket plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat + 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klips;
4. 1 (satu) Hp merk Vivo nomer simcard 08974678686;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA narkotika jenis pil ekstasi dengan berat $\pm 4,11$ (empat koma sebelas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) HP Merk VIVO no simcard 08974678686 yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy dari Sdr. DADANG (DPO) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. DADANG (DPO) untuk menunggu. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MUKLIS (DPO) dan menyampaikan ada yang memesan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis extacy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir kepada Sdr. MUKLIS (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO) serta Terdakwa juga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm$ 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisa nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO);

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. MUKLIS (DPO) sejak bulan Mei 2023 yang mana berperan untuk melihat situasi di daerah Jl. Hangtuah Surabaya dengan maksud apabila ada pembeli maka Terdakwa langsung mendekati pembeli tersebut dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi serta Terdakwa juga mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil memantau situasi Jl. Hangtuah Surabaya selama 12 jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa **Moh Fauzi Bin Marzuki** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Hangtuah Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna kuning tua logo KUDA narkoba jenis pil ekstasi dengan berat $\pm 4,11$ (empat koma sebelas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) paket klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) HP Merk VIVO no simcard 08974678686 yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis extacy dari Sdr. DADANG (DPO) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. DADANG (DPO) untuk menunggu. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MUKLIS (DPO) dan menyampaikan ada yang memesan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis extacy. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis extacy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir kepada Sdr. MUKLIS (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO) serta Terdakwa juga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk Terdakwa sisa nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKLIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. MUKLIS (DPO) sejak bulan Mei 2023 yang mana berperan untuk melihat situasi di daerah Jl. Hangtuah Surabaya dengan maksud apabila ada pembeli maka Terdakwa langsung mendekati pembeli tersebut dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi serta Terdakwa juga mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil memantau situasi Jl. Hangtuah Surabaya selama 12 jam;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08085/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 27870/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,379$ gram.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 27871/2023/NNF.-: berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo "Kuda" dengan berat netto $\pm 2,869$ gram.

Mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang diduga narkotika jenis Pil Extacy dengan berat + 4,11 (empat koma sebelas) gram beserta bungkus plastik klips, 1 (satu)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat + 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klips, 1 (satu) Hp merk Vivo nomer simcard 08974678686, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Fauzi Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok MILO MILD warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir pil warna kuning tua logo KUDA yang diduga narkotika jenis Pil Extacy dengan berat + 4,11 (empat koma sebelas) gram beserta bungkus plastik klips;
- 1 (satu) paket plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat + 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klips;
- 1 (satu) Hp merk Vivo nomer simcard 08974678686;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2023/PN Sby